

[제62조]

자동차 사용정지처분 기준

가. 운전자의 고의 또는 과실로써 중대한 교통사고를 야기한 경우의 처분기준(사업용자동차에 대하여는 적용하지 아니한다)

1. 원인별 처분기준

위 반 내 용	처 분 일 수
1. 정비불량으로 인한 사고	10 일
2. 무면허·음주 및 과로운전으로 인한 사고(음주 및 과로운전은 소위자등이 인식한 경우에 한함)	5 일

2. 결과별 처분기준

사 망 인 원	처 분 일 수
10 명 이하	10 일
11명 이상 20명 이하	20 일
21명 이상	30 일

비고 : 1. 원인별 처분일수에 결과별 처분일수를 합산하여 처분한다.

2. 사망이라 함은 교통사고 발생시로부터 교통사고가 주원인이 되어 72시간 내에 사망하는 것을 말한다.

나. 운전자가 교통사고를 야기한후 법 제50조의 조치를 하지 아니하고 도주한 경우의 처분기준

유 형	처 분 일 수
1. 사망자가 있는 사고	150 일
2. 중상자가 있는 사고	120 일
3. 경상자가 있는 사고	90 일
4. 부상신고가 있는 사고	60 일

비 고

1. 사고야기후 도주하였으나 다음 사유가 있을 때에는 처분일수를 감경 또는 감면한다.

(1)감경사유

1. 운전자가 피해자를 의료기관에 치료절차를 필하고 도주하였을 때에는 처분일수의 2분의 1을 감경한다.
2. 운전자는 사고야기 후 도주하였으나 자동차 소유자등이 신고하였을 때에는 처분일수의 3분의 2를 감경한다.

(2)감면사유

- ① 운전자가 자수한 때에는 도주일로부터 자수일까지의 기간만 처분하고 잔여기간은 면제한다.
- ② 자동차 소유자등이 피해자의 치료에 필요한 조치를 하고 운전자를 검거하게 한 때에는 도주일로부터 검거일까지의 기간만 처분하고 잔여기간은 면제한다.

2. 이 처분기준에 의하여 처분일수를 산출한 후 이에 교통사고처분기준(원인 + 결과)에 의한 일수를 가산하여 처분하여야 한다. 다만, 6월을 초과하지 못한다.
 3. 감면사유와 감경사유가 동시에 해당될 때에는 운전자에게 유리한 기준 1개만 적용한다.
 4. 사망이라 함은 "가" 목 제2호 비고란 2와 같다.
 5. 중상이라 함은 의사의 진단결과 3주이상의 치료를 요하는 부상을 말한다.
 6. 경상이라 함은 의사의 진단결과 5일이상 3주미만의 치료를 요하는 부상을 말한다.
 7. 부상신고라 함은 의사의 진단결과 5일미만의 치료를 요하는 부상의 신고를 말한다.
- 다. 자동차가 범죄행위에 이용되거나 공공의 안녕질서에 반하는 행위에 이용된 경우의 처분기준

유	형	처 분 일 수
1. 범죄행위에 이용된 경우	(1)국가보안법을 위반한 범죄에 이용되었을 때	180 일
	(2)살인 및 시체유기에 이용되었을 때	90 일
	(3)강도, 강간, 방화에 이용되었을 때	60 일
	(4)유괴, 불법감금에 이용되었을 때	40 일
	(5)절도에 이용되거나 장물인 것을 알고 장물을 운반하였을 때	30 일
	(6)기타 범죄수사결과 자동차를 이용하여 범죄를 저지른 것이 판명되었을 때 (형법범죄에 한함)	15 일
2. 공공의 안녕질서에 반하는 행위에 이용된 경우	(1)통금을 위반하여 운행하였을 때	3 일
	(2)경찰관의 검문에 불응하고 도주운행 하였을 때	6 일

비 고

다음 각호의 경우에는 처분일수의 배로 한다.

1. 자동차 소유자등이 직접 운전하였거나 또는 동승하여 범죄행위의 정을 알았을 때
 2. 범죄수사결과 자동차 소유자등이 교사 또는 방조한 것이 판명된 때
- 라. 정당한 사유없이 지정된 기일내에 자동차 검사증의 반납과 등록번호표의 영치를 위한 제출을 지체한 때의 가산처분기준, 원처분일수에 지체기간의 2분의 1을 가산집행한다. 다만, 원처분일수와 가산기간의 합계는 6월 (당해자동차가 중대한 범죄행위에 직접 이용된 경우에는 1년)을 초과할 수 없다.